

TEST PREPARACIÓN PARTE GENERAL.**1. En relación con las consultas preliminares de mercado, señale la respuesta incorrecta:**

- a) Los órganos de contratación deberán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento.
- b) Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación la publicará en el perfil de contratante ubicado en la Plataforma de contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico.
- c) Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas hará constar en un informe las actuaciones realizadas.
- d) Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los resultados de las consultas realizadas.

2. Las consultas preliminares de mercado:

- a) Se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y en el perfil del contratante.
- b) Se publicarán en el Diario Oficial de la Unión europea, si el contrato está sujeto a regulación armonizada.
- c) Se publicará en el perfil del contratante.
- d) Se publicará a elección del órgano de contratación en el perfil del contratante o en el Diario Oficial de la Unión Europea.

3. En cuanto a las consultas preliminares de mercado:

- a) En el caso de realizarse, el órgano de contratación, al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia de los motivos en el informe que debe realizar sobre las consultas.
- b) No se puede utilizar en los contratos sujetos a regulación armonizada.
- c) Con carácter general el órgano de contratación al elaborar los pliegos no estará obligado a tener en cuenta los resultados de las consultas realizadas.
- d) En todo caso, deberán realizarse consultas preliminares de mercado, la no realización de la misma supone la nulidad del procedimiento.

4. De acuerdo con la LCSP, señale la respuesta incorrecta:

- a) El expediente de contratación se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
- b) Todos los expedientes de contratación contarán con un informe de insuficiencia de medios.
- c) Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
- d) Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público.

5. En cuanto al expediente de contratación:

- a) El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, salvo que se divida en lotes, en cuyo caso habrá un expediente para cada lote.
- b) Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas generales y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.
- c) Deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la intervención, en todo caso.
- d) En el expediente se justificará adecuadamente, entre otros aspectos, la elección del procedimiento de licitación y la clasificación que se exija a los participantes.

6. Señale la respuesta correcta en relación con los contratos menores:

- a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros.
- b) Se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, salvo en los contratos menores de 5.000 euros que se tramiten por anticipo de caja fija.
- c) Con carácter general, en los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato.
- d) Los contratos menores se publicarán mensualmente en el perfil del contratante.

7. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente.

- b) Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por la mesa de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
- c) La resolución de aprobación implicará también la aprobación del gasto, como regla general.
- d) La resolución de aprobación no implica la aprobación del gasto en el supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido previamente.

8. Se consideran contratos menores:

- a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, siempre que su duración sea superior a un año.
- b) Los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros siempre que sean susceptibles de ser prorrogados.
- c) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de concesiones de obras.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

9. De acuerdo con la LCSP:

- a) Atendiendo a la singular naturaleza de su actividad, como excepción al límite previsto en el artículo 118 de la LCSP, tendrán en todo caso la consideración de contratos menores los contratos de suministro o de servicios de valor estimado inferior o igual a 50.000 euros que se celebren por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- b) La respuesta a, siempre que no vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación.
- c) La tramitación del expediente no exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

10. De acuerdo con la LCSP, podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes:

- a) Cuya celebración responda a una necesidad inaplazable.
- b) Cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Cuya actuación sea necesaria a causa de acontecimientos catastróficos.

11. Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán, señale la respuesta correcta:

- a) Siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, salvo que existe preferencia en el despacho. Los órganos que intervengan en la tramitación, dispondrán de un plazo de quince días hábiles para emitir los respectivos informes.
- b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en la LCSP para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad, con carácter general.
- c) Los plazos establecidos en el artículo 159 respecto a la tramitación del procedimiento abierto simplificado, se reducirán en todo caso, a la mitad.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

12. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, señale la respuesta incorrecta:

- a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LCSP.
- b) Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria.
- c) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en la LCSP, sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.
- d) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, y las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días hábiles.

13. Señale la respuesta correcta:

- a) En la tramitación de emergencia no se podrá llevar a cabo una contratación verbal.
- b) En la tramitación de emergencia será necesario formalizar el contrato con carácter previo a la ejecución.
- c) En la tramitación de urgencia, en el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a justificar, transcurrido el plazo de un mes, se rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.

- d) El expediente tramitado por urgencia, deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.

14. En la tramitación de emergencia:

- a) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización.
- b) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo.
- c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a 30 días, contados desde la adopción del acuerdo.
- d) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de 30 días hábiles, contado desde la formalización.

15. Los pliegos de cláusulas administrativas generales:

- a) Contendrán las declaraciones jurídicas, económicas y administrativas, que serán de aplicación, en principio, a todos los contratos de un objeto análogo.
- b) El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, para su utilización en los contratos que se celebren por los órganos de contratación de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades que gocen de la condición de Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal.
- c) Las Comunidades Autónomas no pueden aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

16. En cuanto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares:

- a) En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán entre otros aspectos, los criterios de solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que, como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan.
- b) En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán las características técnicas que hayan de reunir los bienes o prestaciones del contrato.
- c) La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado podrá informar con carácter previo todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a los correspondientes pliegos generales.

- d) Será necesario el informe del servicio técnico correspondiente cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares se ajuste a un modelo de pliego que haya sido previamente objeto de este informe.

17. Los pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con la LCSP:

- a) Serán aprobados por el Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado.
- b) Serán aprobados por el Consejo de Estado, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de economía, y previo dictamen del Consejo de Ministros.
- c) Serán aprobados por el órgano de contratación, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado.
- d) Serán aprobados por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro correspondiente, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

18. ¿Qué informe será necesario para la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares?

- a) Informe del Consejo de Ministros.
- b) Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
- c) Informe del Servicio jurídico.
- d) Informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

19. ¿Qué informe será necesario para la aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas particulares?

- a) Informe del Consejo de Ministros.
- b) Informe de la Mesa de contratación.
- c) Informe del servicio jurídico.
- d) Ninguno.

20. Señale la respuesta correcta:

- a) En la tramitación de urgencia, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días.
- b) En la tramitación de urgencia, el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo de tramitación de urgencia.

DEF.-

- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Todas son incorrectas.